

სამშენებლო ინდუსტრიის ბაზრის განვითარების პოლიტიკის პრინციპები და თავისებურებები საქართველოში

ელენე ბრეგვაძე
სტუდენტ-დოქტორანტი

რეზიუმე

ნაშრომში ასახულია უძრავი ქონების ბაზრის განვითარების პოლიტიკის საერთაშორისო პრინციპები და წესები რომლებიც სამშენებლო ინდუსტრიის სექტორში მუდმივ ცვლილებებსა და დახვეწას ექვემდებარება. ეს პროცესი მნიშვნელოვნად ზემოქმედებს საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის განვითარების პოლიტიკის შემუშავებასა და მის რეალიზაციაზე ცენტრალური მთავრობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე. არსებული ვითარება წარმოშობს ბევრ სირთულეს და წინასწარ გაუთვლელ შედეგებს, რომელთა გათვალისწინების გარეშე ეკონომიკური და პოლიტიკური რისკების დაზღვევა ვერ მოხდება. სტატიაში ასევე განხილულია საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების საფუძველზე სამშენებლო დარგის განვითარების პოლიტიკის მიმართულებები და მახასიათებლები.

ძირითადი სიტყვები: საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარი, სამშენებლო დარგის განვითარების პოლიტიკა, გაეროსა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების პოლიტიკა სამშენებლო დარგში.

PRINCIPLES AND FEATURES OF THE POLICY FOR THE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY MARKET IN GEORGIA

Elene Bregvadze
PhD student of GTU

ABSTRACT

The article describes the international principles and rules of the real estate market development policy, which are subject to constant changes and improvements in the construction industry segment. This process significantly influences the development of real estate market development policy in Georgia and its implementation at the level of the central government and local governments. The current situation creates many difficulties and unforeseen consequences, without solving these problems, taking into account economic and political risks, it is impossible to insure against serious troubles. The article also discusses the directions and main points of the construction industry development policy based on the recommendations of international organizations.

Key words: Georgian real estate market, construction industry development policy, policy of the UN and other international organizations in the construction industry.

შესავალი

სრულად ფუნქციონირებადი და კარგად რეგულირებული უძრავი ქონების ბაზარი შეიძლება იყოს მულტიპლიკატორის ფაქტორი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ ეს განხორციელდეს საბინაო ფონდის განახლებისა და სამშენებლო შესაძლებლობების იპოთეკური დაფინანსების განვითარებით. უძრავი ქონების სექტორი ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს მწვანე ეკონომიკის განვითარებასა და გაძლიერებაში, გვეხმარება შევქმნათ სამუშაო ადგილები და გავააქტიუროთ ეკონომიკური ზრდა. და ბოლოს, საჭიროა უძრავი ქონების მდგრადი განვითარების მქონე საბაზრო ეკონომიკა, რათა უზრუნველყოფილი იქნას სამუშაო ძალის მოხილურობა და მიგრაციული ნაკადების მართვის გაუმჯობესება.

გლობალურმა ეკონომიკურმა კრიზისის ანალიზმა აჩვენა, რომ მის მთავარ მიზეზებს შორის იყო ფინანსურ სექტორსა და უძრავი ქონების სექტორში მარეგულირებელი ბაზის არასრულყოფილება. პოსტკრიზულ პერიოდში აღმოცენდა გადაუდებელი აუცილებლობა საზოგადოებისთვის რჩევების მიწოდებით მოხდეს ქონების მდგრადი ბაზრების განვითარების ხელშეწყობა. საერთაშორისო კვლევებში ასევე დასაბუთებულია ურბანული დაგეგმარებისა და მშენებლობის სფეროებში ეროვნული კანონმდებლობის ჰარმონიზაციის აუცილებლობა, რადგან ზოგიერთი ქვეყანა (მათ შორის საქართველოც) ხშირად იმართება განსხვავებული და წინააღმდეგობრივი რეგულაციებით. [1]

კანონმდებლობა და კარგი მმართველობა ასევე მნიშვნელოვანი ელემენტია მშენებლობაში შესაბამისი და ჰარმონიზებული ეროვნული რეგულაციების შევსებისა და უძრავი ქონების ბაზრის გაფართოებისთვის.

სამეცნიერო ნაშრომის მიზანს წარმოადგენს: სამშენებლო დარგის პროდუქტების ბაზრის განვითარების პოლიტიკის მიზნებისა და ინსტრუმენტების დახასიათება და გაანალიზება.

ნაშრომი შესრულებულია კვლევის ლოგიკური ანალიზის, დედუქციისა და ინდუქციის, აგრეთვე, შედარებისა და კრიტიკული ანალიზის მეთოდების გამოყენების საფუძველზე. ასევე გამოყენებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონებისა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეკონომიკური კომისიის (ევროკავშირისთვის. UNECE) ოფიციალური მასალები.

სამშენებლო დარგის პროდუქტების ბაზრის განვითარების პოლიტიკის მიზნები

საქართველოში უძრავი ქონების ბაზრის სამშენებლო დარგის პროდუქტების სეგმენტი გაეროს ეკონომიკური კომისიისა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციების საფუძველზე ვითარდება. მართალია ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ ძალიან სერიოზულ პრობლემებთან გვაქვს საქმე, მაგრამ მათი დაძლევა ნელა, მაგრამ განუხრელად მიმდინარეობს. ტენდენციები რომლებიც საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციები წარმოშობს მიზნად ისახავს:

1. წვლილი შეიტანოს კანონმდებლობაში უძრავი ქონების სექტორის კრიტიკული საკითხების გარკვევაში, რათა უფრო ეფექტურად შეიმუშავოს მართვის ტაქტიკა და სტრატეგია, რომელიც დაეხმარება (ეროვნული ეკონომიკის განვითარების დონიდან გამომდინარე) ეკონომიკური, ენერგეტიკული და სხვა კრიზისებით გამოწვეული პრობლემების გადაჭრაში ქვეყნებს მთელ მსოფლიოში;

2. განისაზღვროს წესები და პრინციპები, რომლებიც ხელს შეუწყობს უძრავი ქონების ეროვნული ბაზრისთვის ისეთი გრძელვადიანი გადანაცვებების შემუშავებას (მათი განვითარების დონის გათვალისწინებით და არსებული სამართლებრივი სისტემების შესაბამისად), რაც ეფექტიანი იქნება ეკონომიკური და სოციალური განვითარების თვალსაზრისით. შემოთავაზებული პრინციპები უნდა ეფუძნებოდეს ზოგადად აღიარებულ კონცეფციებს, როგორიცაა:

(ა) მდგრადი განვითარება: განვითარება, რომელიც აკმაყოფილებს დღევანდელი თაობის მოთხოვნებს მათი მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების უნარის მიმართ კომპრომისის გარეშე;

(ბ) კარგი მმართველობა: პოლიტიკის განსახორციელებლად ეფექტური გადანაცვებების მიღება და შეუფერხებელი ურთიერთქმედება საზოგადოების სხვადასხვა სექტორს შორის. კარგი მმართველობის პრინციპი ვრცელდება წესრიგის პოლიტიკაზე (საკანონმდებლო, საჯარო ადმინისტრაციაზე), სასამართლო სისტემაზე, კერძო სექტორზე და ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოებაზე;

(გ) გამჭვირვალობა: ცოდნა და სრული წვდომა შესაბამის ინფორმაციაზე, მონაცემთა გამოყენების კრიტერიუმებზე და გადანაცვებების მიღების პროცესების სხვადასხვა ასპექტებზე;

(დ) ანგარიშვალდებულება: მოთხოვნა მასზე თუ რამდენად ანგარიშვალდებულნი არიან პოლიტიკოსები საზოგადოების წინაშე თავიანთი ქმედებებისთვის;

(ე) სამართლიანობა: კონცეფცია, რომელიც გულისხმობს ერთი და იმავე წესების გამოყენებას ყველასთვის;

(ვ) ეფექტიანობა: ღონისძიება, რომლითაც შეზღუდული ადამიანური და საფინანსო რესურსები გამოიყენება დანაკარგის, შეფერხების ან კორუფციის გარეშე.

უძრავი ქონების ბაზრის განვითარების პოლიტიკის საერთაშორისო პრინციპები და წესები სამშენებლო ინდუსტრიის სეგმენტში მუდმივ ცვლილებებსა და დახვეწას ექვემდებარება. ეს პროცესი მნიშვნელოვნად ზემოქმედებს საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის განვითარების პოლიტიკის შემუშავებასა და მის რეალიზაციაზე ცენტრალური მთავრობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე. არსებული ვითარება წარმოშობს ბევრ სირთულეს და წინასწარ გაუთვლელ შედეგებს, რომლებსაც შესაძლებელია კორუფციული სქემების აწყობაც მოჰყვეს.

უნდა შეიქმნას ეროვნულ დონეზე ინტეგრირებული საკანონმდებლო სისტემა, რომელიც უძრავი ქონების სექტორში შესაბამისობაში იქნება რეგიონულ და საერთაშორისო რეგულაციებთან. განაცხადის უზრუნველსაყოფად უნდა შეიქმნას ტექნიკური ცნობების საფუძველი - წესები - უძრავი ქონების ბაზრის გამართული ფუნქციონირებისთვის. გარდა ამისა, ეროვნულ დონეზე მიწისა და მიწათსარგებლობის საკანონმდებლო ჩარჩოები მუდმივად უნდა იხვეწებოდეს და ვითარდებოდეს რაც მიმდინარეობს საქართველოში, მაგრამ ხშირად ეს პროცესი იბლოკება ან დროში ხანგრძლივდება ლობისტური ჯგუფების ზემოქმედებით.

წესები და რეგულაციები, თითოეულ ცალკეულ ქვეყანაში დამკვიდრებულ სისტემებთან ერთად უძრავი ქონების ფლობისა და გამოყენების უფლებების კონტროლისა და კანონიერად დაცვის მიზნით, უზრუნველყოფს აუცილებელ საფუძველს ეფექტური და ინტეგრირებული ბაზრების შესაქმნელად და განვითარებისთვის. საერთაშორისო სამართლებრივ ველში ინტეგრირებული კანონმდებლობის გარეშე ეკონომიკური სისტემების ეროვნულ დონეზე, ყველა აქტივობა მნიშვნელოვანი საფრთხის ქვეშ ექცევა. საერთაშორისო სამართლებრივ ველში ინტეგრირება გულისხმობს კერძო საკუთრების მართვასა და მასში ინვესტირებას რაც თავის მხრივ, ხელს უწყობს: ა) მოსახლეობის დასაქმების დონის გაზრდას და ბ) ქვეყნის მთლიან ეკონომიკურ განვითარებას.

სამშენებლო დარგის პროდუქტების ბაზრის განვითარების პოლიტიკის ინსტრუმენტები

საქართველოში საკუთრების (უძრავი ქონების) კანონიერ მფლობელებს შორის საინვესტიციო ოპერაციების ან უძრავი ქონების გაცვლის მიზნით, იქმნება და გარკვეულად უკვე მოქმედებს კანონების მკაფიო, ჰარმონიზებული ნაკრები როგორიცაა:

- სამოქალაქო კოდექსი;
- მიწის დასაკუთრებასთან დაკავშირებული კანონები;
- სამშენებლო კოდექსი, რომელიც შემდგომში შეიცვალა საქართველოს კანონით: საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი (კონსოლიდი-

რებული პუბლიკაციები სივრცითი დაგეგმარების კანონი); [2]

• საქართველოს კანონი იპოთეკით დაცული ობლიგაციების შესახებ. [3]

ამავე დროს უნდა შეიქმნას ციფრული პროდუქტების გამოყენებით (მხედველობაშია ხელოვნური ინტელექტი, AI), უფრო ეფექტური და სწრაფად მოქმედი სამართლებრივი სისტემა სადავო სახელშეკრულებო ურთიერთობების ან კერძო საკუთრების კანონიერი უფლებების მაღალეფექტიანი არბიტრაჟის მიზნით. კარგად დახვეწილი, სწრაფად მოქმედი და არა მხოლოდ დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა, რომელსაც აქვს საკმარისი გამოცდილება და განვითარებული ციფრული ინსტრუმენტების კრებული სამართალწარმოებაში არის წარმატების უტყუარი გარანტია. მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში იქნება სამშენებლო დარგის ბაზრის პროდუქტებზე საკუთრებ სრულად ხელმისაწვდომი საქართველოს მოსახლეობის ღარიბი და სოციალურად დაუცველი ფენისთვის.

საკუთრების უფლების იდენტიფიცირება და დაცვა ციფრული ინსტრუმენტების გამოყენებით (განსაკუთრებით კი: ბოთების, ბლოკჩეინის, ხელოვნური ინტელექტის, AR/VR ტექნოლოგიების გამოყენების გზით) უძრავი ქონების აღრიცხვის, კატალოგიზაციის, კლასიფიკაციისა და რეგულარულად განახლების ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბების გზაა.

ციფრული ტექნოლოგიების პროდუქტებით (ინსტრუმენტებით) საკუთრების უფლებების იდენტიფიცირება და დაცვა ეფუძნება ყველა მხარისთვის ხელმისაწვდომ და უსაფრთხო მონაცემებს. ეს აუცილებლად გულისხმობს მოქნილი და ეფექტური კატალოგიზაციისა და კლასიფიკაციის სისტემის არსებობას. მასზე თავისუფალი წვდომა განსაზღვრავს რეალური ინფორმაციის ფლობის შესაძლებლობებს საკუთრების სახეობების უფლებებზე, მასზე ტრანსაქციებზე და სხვა ინფორმაციაზე. იგი ყოველთვის შეიძლება გამოიყენონ მესამე პირებმა, რათა დაადასტურონ მფლობელობის უფლების კანონიერება საკმაოდ შეზღუდულ ვადაში (მაძიებელი ბოთების ავტომატური ჩართვის გზით, მაგალითად, როგორც მოქმედებს კომპიუტერული ხედვის ტექნოლოგიის აპლიკაციები) მაშინაც კი, თუ დაინტერესებული აგენტი დროებით შესაძლებლობებს მოკლებულია.

უძრავ ქონებაზე იპოთეკის შექმნა და რეგისტრაცია უნდა განხორციელდეს ისე, რომ შესაძლებელი იყოს მასზე წვდომა ელექტრონულად. გარდა ამისა, საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს მყისიერი ელექტრონული წვდომა ინფორმაციაზე, რომელიც ეხება მთავრობის დაგეგმარებისა და გარემოსდაცვით პოლიტიკას, რასაც აგრეთვე ფლობს ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლება. უძრავი ქონების ბაზრის სამშენებლო სეგმენტის განვითარების პოლიტიკა ეფუძნება შემდეგ პრინციპებს:

მომსახურების ეფექტურობა

უძრავი ქონების ეფექტური და გამჭვირვალე ბაზარი უნდა შეესაბამებოდეს: იურიდიულ და ნებაყოფლობით რეგულაციებს, საერთაშორისო სტანდარტებს, ეთიკურ ნორმებსა და საუკეთესო პრაქტიკას.

ეკონომიკური განვითარებისა და სოციალური კეთილდღეობის ხელშეწყობისთვის უძრავი ქონების ბაზრები მაღალეფექტური უნდა იყოს. ეს ნიშნავს, რომ მონაცემები და ინფორმაცია ბაზრის ტენდენციებზე უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და დაფუძნებული კარგად დოკუმენტირებულ წყაროებზე (მაგალითად ისე როგორც ევროკავშირის ევროსტატის მონაცემები).

ეს მოთხოვნები აუცილებელია უფრო უსაფრთხო ყიდვა-გაყიდვისთვის და ინვესტიციების მოსაზიდად, რადგან იმ ბაზრებზე, რომლებსაც არ აქვთ გამჭვირვალე მონაცემები, ან მონაცემები, რომლებისთვისაც ინფორმაცია არასაკმარისაა და მონოდებული. ზოგადად საქართველოს უძრავი ქონების ბაზარი სწორედ ამიტომ უფრო სარისკოდ ითვლება. სარისკო ბაზრები კი ზრდის იპოთეკისა და სესხის ისედაც მაღალ ღირებულებას (მარჟის წარმოქმნის საფუძველზე). საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს, რომ უძრავი ქონების ბაზრების საქმიანობა მაქსიმალურად განხორციელდეს საერთაშორისო სტანდარტებისა და საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად (ვინაიდან ოპერაციების საერთო პროცედურებისა და მეთოდოლოგიების არსებობა ხელს უწყობს უფრო ეფექტურ და მაღალი ხარისხის ტრანზაქციის შესრულებასა და პროფესიონალურ მომსახურებას), მაგრამ ამას ზღუდავს სამშენებლო ინდუსტრიის ინტერესთა ჯგუფების არასასურველი აქტივობა.

სწორედ სამშენებლო ინდუსტრიაში ვლინდება ლობისტური ჯგუფების დამზიანებელი მოქმედება. ასე მაგალითად, საქართველოს კანონის - საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის მეცხრე თავის 88 მუხლში მოცემულია შენობა-ნაგებობაში განახლებადი ენერგიის გამოყენებასთან დაკავშირებით შემდეგი პუნქტები:

1. შენობა-ნაგებობის დაპროექტებისას და მშენებლობისას გათვალისწინებული უნდა იქნეს განახლებადი ენერგიის გამოყენების შესაძლებლობა.

2. შენობა-ნაგებობაში განახლებადი ენერგიის გამოყენება შეიძლება მოიცავდეს შემდეგ ტექნიკურ საშუალებებს:

- ა) მზის ენერგიის პასიურ გამოყენებას;
- ბ) მზის ენერგიის აქტიურ გამოყენებას (მზის ენერგიით მომუშავე წყლის გამათბობელ დანადგარებს, ცხელი წყლით მომარაგების კომბინირებულ სისტემებს, მზის ფოტოელემენტებს);
- გ) ქარის ენერგიის გამოყენებას;
- დ) გეოთერმული გათბობის/გაგრილების და ცხელი წყლით მომარაგების სისტემებს;

ე) სხვა სისტემებს, რომლებიც იძლევა განახლებადი ენერგიის ეფექტიანი გამოყენების შესაძლებლობას. [4]

ამ მუხლის მეორე პუნქტში ჩანერილია ზმნიზედა „შეიძლება“ რაც ბუნდოვანს ხდის განახლებადი ენერგორესურსების გამოყენების ვალდებულებებს რომლებიც ისედაც ლობისტებისა და სტიქ-პოლდერების მიერ 2022 წლის შემოდგომამდე იქნა გადაწეული. მიგვაჩნია, რომ კანონის ამ მუხლის მოთხოვნები უფრო კატეგორიული რომ ყოფილიყო (რაც შესაძლებელია განხორციელდეს ზმნიზედა „შეიძლება“ -ს ცვლილებით სიტყვით „უნდა“), ასევე შესაძლებელი იქნებოდა 1 კვადრატული მეტრის მშენებლობის ღირებულებაზე ფასნამატის ცვლილების საზღვრების დადგენა ზუსტად ისევე როგორც ამას მთავრობა ცდილობს პროდუქტების სარეალიზაციო ფასებთან დაკავშირებით. ცხადია, რომ მოსახლეობისთვის სამშენებლო კრედიტების რეგულირებაც უნდა განხორციელდეს რადგან როგორც საბანკო სისტემაში ასევე სამშენებლო დარგში მოქმედი ეკონომიკური აგენტებისთვის ბაზარი პოლიპოლისტურის ნაცვლად ოლიგოპოლისტურია.

სოციალურ ქსელებში მოსახლეობა უკმაყოფილებას გამოთქვამს ხარისხიანი და პროფესიული მომსახურების განევის კულტურასთან დაკავშირებით, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს კლიენტის მოლოდინებს. საუკეთესო პრაქტიკის ნახალისება უნდა მოხდეს სამშენებლო პროექტების ხარისხის გასაუმჯობესებლად, ტრანზაქციების საკანონმდებლო და სხვა სამართლებრივი დებულებებით.

ამავე დროს უნდა ნახალისდეს თანამედროვე სამშენებლო სექტორი, რომელიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო დონეზე (იგულისხმება ევროკავშირის ქვეყნები) უკვე არსებულ მოთხოვნებს უძრავ ქონებაზე (საცხოვრებელ, პროფესიულ და სამრეწველო ობიექტებზე), რომელსაც აქვს მაღალი ხარისხის სტანდარტები და არის ტექნოლოგიურად განვითარებული. ძალისხმევა უნდა გაკეთდეს სექტორის ხელშეწყობისთვის ეკოლოგიური ფაქტორის გათვალისწინებით, ასევე უკვე აშენებულ ობიექტებში ენერგოეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნით.

აკადემიური კვლევები აჩვენებს, რომ სამშენებლო დარგში შექმნილი უძრავი ქონების სექტორი შეიძლება გახდეს მამოძრავებელი ძალა ახალგაზრდა ქვეყნების საბაზრო ეკონომიკის განვითარებისთვის. ამ მხრივ უძრავი ქონების ბაზრის სამშენებლო ინდუსტრიის სექტორის (და მასთან დაკავშირებული სამუშაოების), იპოთეკურმა დაფინანსებამ, მართვამ და მინის ადგილმდებარეობის ადმინისტრირებამ შეიძლება გადამწყვეტი წვლილი შეიტანოს საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაში და ხელი შეუწყოს სოციალური და ეკონომიკური სარგებლის მიღებას. მთელი ქვეყნის დონეზე ამ ფაქტორებმა შეიძლება გავლენა იქონიოს სიღარიბის შემცირებასა და დასაქმების შესაძლებლობებზე.

სამშენებლო დარგის განვითარების პოლიტიკის შემადგენლებს შორის განსაკუთრებული ყურადღება მახვილდება სივრცით დაგეგმარებაზე, რომელიც თანდათანობით ხდება ტერიტორიული განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტი. რესურსების ეფექტური გამოყენება კონკრეტული ლანდშაფტისა და გარემოს ხარისხის გათვალისწინებით საკმაოდ რთული საქმეა და ჩვენს ქვეყანაში ახლა იწყება. ამდენად, პოლიტიკის გეგმებს აქვს როგორც ნორმატიული ფუნქცია, ასევე განვითარების ფუნქცია.

ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ მუნიციპალური ხელისუფლებების მიერ ადგილობრივ დონეზე დადგინდეს სამშენებლო კოდექსისა და ურბანული განვითარების გეგმების ეფექტური და ჰარმონიზებული კოდექსი. სამშენებლო ინდუსტრიისთვის განკუთვნილი მინის ნაკვეთების ადმინისტრირების ინტეგრირებული სისტემა ხელს უწყობს:

(ა) ბაზრების სწორ ფუნქციონირებისა და მონიტორინგს;

(ბ) გაუმჯობესებულ ურბანულ დაგეგმარებასა და ინფრასტრუქტურის განვითარებას;

(გ) მინასა და სამშენებლო ობიექტებზე უფრო სამართლიანი გადასახდელების მხარდაჭერას;

(დ) საკუთრების ფლობის უზრუნველყოფას;

(ე) ბუნების რაციონალური მართვის ხელშეწყობას;

ვ) სესხის მისაღებად ქონებრივი უფლებების გარანტიების უზრუნველყოფას;

(ზ) სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწების დაცვას; და

თ) ბუნებათსარგებლობის ინკლუზიურობისა და მდგრადი განვითარების ტრანზაქციების კონტროლის უზრუნველყოფას, აგრეთვე მათთან დაკავშირებული დავების თავიდან აცილებასა და მათი ეფექტიანი გადამწყვეტის ღონისძიებებს.

უნდა ნახალისდეს ენერგოეფექტურობა და ინვესტიციები განახლებად ენერგიაში როგორც ახალ მშენებლობაში, ასევე არსებული შენობების რემონტში. ეს შეამცირებს ენერგიის მოხმარებას და ხელს შეუწყობს საოპერაციო ხარჯების შეზღუდვას, რაც თავის მხრივ გავლენას მოახდენს ქონების ღირებულებაზე. მაღალი ტექნიკური ხარჯები როგორც წესი მნიშვნელოვნად ამცირებს ბაზრის განვითარების შესაძლებლობებს და ხელს არ უწყობს სახელმწიფოს აქტივობას ახალგაზრდა ოჯახებისთვის (ისევე როგორც მოსახლეობის ღარიბი ფენებისთვის) ხელმისაწვდომი ფასებითა და თანადაფინანსების საფუძველზე საცხოვრებელი ბინებისა და ე.წ. „კოლივინგების“ მშენებლობას. განსაკუთრებული ყურადღებას იმსახურებს „კოლივინგების“ მშენებლობა რაც ასე გავრცელებულია განვითარებულ ქვეყნებში და რომელსაც კერძო ბიზნესთან ერთად სახელმწიფო უნდა ახორციელებდეს.

დასკვნა

სამშენებლო დარგში მთავრობამ უნდა შეიმუშაოს გადანყვეტილების მიღების ინტეგრირებული სტრატეგიები. ეს სტრატეგიები უნდა ეფუძნებოდეს მკაფიო ფინანსურ და საინვესტიციო წესებს, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მყარი კომერციული კლიმატი, კარგი მენეჯმენტი და უფრო სტაბილური უძრავი ქონების ბაზარი. კარგი მმართველობა ხელს შეუწყობს რეგიონებში უძრავი ქონების ბაზრის განვითარებას და უფრო მეტად მოახდენს რეაგირებას ყველასთვის ადეკვატური საცხოვრებლის სოციალურ საჭიროებაზე;

2022 წლის 1 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა იპოთეკით დაცული ობლიგაციების შესახებ კანონი დაამტკიცა, რაც ძალზე მნიშვნელოვანია საქართველოს მოსახლეობისთვის. საკრედიტო და იპოთეკური სესხების ხელმისაწვდომობა სამშენებლო ობიექტების შექმნასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც მიკროდაფინანსება დაბალი შემოსავლის მქონე პირებისთვის, უძრავი ქონების რელევანტური ბაზრის განვითარების აუცილებელი ელემენტებია;

ასევე უნდა წახალისდეს მიკროკრედიტებზე დაფუძნებული დაფინანსების ალტერნატიული ფორმები, განსაკუთრებით ჩვენი ქვეყნის რეგიონებში. [5]

რუსეთ-უკრაინის ომმა საქართველოში გააჩინა ლტოლვილთა მრავალათასიანი ნაკადები ამ მოვლენის შედეგები ჩვენი ეკონომიკისთვის საზოგადოებისა და ეკოლოგიისთვის ჯერ-ჯერობით ძნელად შესაცნობია, მაგრამ უძრავი ქონების ბაზარზე უკვე გაჩნდა „საფინანსო ბუშტი“ და როდესაც ის გაქრობას დაიწყებს შესაძლებელია უძრავ ქონებაზე ფასების ვარდნამ ეკონომიკის ზრდაზე უარყოფითად იმოქმედოს. ეს საკითხი ხელისუფლებისთვის აყენებს პრობლემების (და არა მარტო ეკონომიკური) დაზღვევისა და მასთან დაკავშირებული პოლიტიკური რისკების აცილების აუცილებლობას;

საგადასახადო მიზნებისთვის უძრავი ქონების შეფასება უნდა ეფუძნებოდეს აქტივების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად შეფასების გამჭვირვალე კრიტერიუმებს, რომლებიც ხორციელდება ადგილობრივ/ეროვნულ დონეზე. ასეთ შემთხვევაში ისინი გასაგები და რეპროდუცირებადია ასევე მესამე მხარის შემფასებლების მიერაც;

ჩვენს ქვეყანაში ქონების შეფასების კრიტერიუმები მეცნიერულად დასაბუთებული არ არის

ისინი სტიქიურად და ხშირად დაინტერესებულ მხარეთა მიერ გავრცელებული დეზინფორმაციის საფუძველზე ყალიბდება (რაც გრძელვადიან პერიოდში ხელს უშლის უძრავი ქონების ბაზრისა და სამშენებლო დარგის განვითარებას). მთავრობამ და ბიზნესმა ერთობლივად (რადგან ორივე მხარის ინტერესებშია) უნდა წახალისოს უძრავი ქონების შეფასების კრიტერიუმების დამუშავება, რომლებიც დაფუძნებულია ზოგადად მიღებულ შეფასების სტანდარტებზე, რადგან მათ ეფუძნება გაყიდვების ოპერაციების განხორციელება, კრედიტზე ხელმისაწვდომობა და სამართლიანი დაბეგვრის გამოყენება;

უძრავი ქონების ეფექტიანი ბაზრის უზრუნველსაყოფად პროფესიონალური სერვისებისა და სამშენებლო პროდუქტების წარმოება მაღალი ხარისხით, ეფუძნება რეგულარულად განხორციელებად ინვესტიციებს სასწავლო აქტივობებში, მონინავე ტრენინგებსა და უწყვეტ პროფესიულ განვითარებაში. ისინი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველასთვის, ვინც, ამა თუ იმ გზით, არის ჩართული საბინაო მშენებლობის ზონებში რესურსების შექმნის ჯაჭვში.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Policy Framework for Sustainable Real Estate Markets. United Nations Economic Commission (for Europe UNECE) 2019; 2019_Policy_Framework_for_Sustainable_Real_Estate_Markets.pdf
2. საქართველოს კანონი საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი (კონსოლიდირებული ვერსია 09. 02. 2023); <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4276845?publication=19>
3. საქართველოს კანონი იპოთეკით დაცული ობლიგაციების შესახებ. (პროექტი); <https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/295767> .
4. საქართველოს კანონი საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი; <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4276845?publication=19> .
5. 2022 წლის 1 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა იპოთეკით დაცული ობლიგაციების შესახებ კანონი დაამტკიცა; <https://1tv.ge/news/parlamentma-ipotekit-daculi-obligaciebis-shesakhebianonidaamtkica/>